

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2804

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – צווי איסור פרסום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 70 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 70, במקום סעיף קטן (ד) יבוא :
- "(ד) בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחון המדינה, לשם הגנה על נפגע עבירה שהוא קטין, הגנה על נפגע עבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001², או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית, כהגדרתם בחוק הליכי חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות."
2. הוראת מעבר לבקשת כל אדם, בית המשפט יבטל כל צו שניתן לפי הוראות סעיף 70(ד) לחוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, אם אינו עומד בהוראותיו.

דברי הסבר

עד היום, לכאורה, מטרתם של צווי הפרסום הייתה הגנה על אינטרסים של הציבור, מניעת פגיעה בחקירה או בשמו הטוב וחיייו של אדם.

אולם, הלכה למעשה, המשטרה עושה שימוש הולך ומתרחב בצווי איסור פרסום, ובתי-המשפט מתפקדים כ"חותמת גומי" ומאפשרים לה לפעול במחשכים ולהגביל את השיח הציבורי.

כך למעשה, המשטרה והפרקליטות "מצופפים שורות" על מנת לעשות שימוש לרעה בצווי איסור פרסום ודורשים הוצאתם דווקא במקרים החשובים ביותר שלציבור זכות מובהקת לדעת במה מדובר, שכן מטרתם היא לנסות לחפות על כשלים בחקירה.

מוצע לצמצם את העילות לבקשה לצו איסור פרסום לפי סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 183.

התשמ"ד–1984, כך שיוגבלו לעילות הספציפיות שלהלן: הגנה על בטחון המדינה, הגנה על נפגע עבירה שהוא קטין, הגנה על נפגע עבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001, או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית.

כמו כן, מוצע כי לבקשת כל אדם, בית המשפט יבטל כל צו כאמור שניתן לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, אם אינו עומד בהוראותיו, ויפרסם לציבור פרשות רבות שנעלמו מעיניו ללא הצדקה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/2913). הצעת החוק זהה לפ/24/2913 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)